



SUGESTÃO DE CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS PARA PRIORIZAÇÃO DE SERVIÇOS/SISTEMAS/PROCESSOS DE NEGÓCIOS

1 - Com base na Resolução ANPD nº 2 são indicados critérios gerais e específicos apontados a seguir:

Tratamento de alto risco



Para definir o tratamento de alto risco, a resolução criou 2 critérios, os gerais e os específicos.

Quando um tratamento de dados pessoais caracterizar, em conjunto, pelo menos 1 critério geral + 1 específico, o tratamento será considerado de alto risco.

1 critério geral



1 critério específico



Tratamento de alto risco





CrITÉRIOS Gerais

Tratamento de dados pessoais em larga escala

- número significativo de titulares
- volume de dados envolvidos
- duração, a frequência e a extensão geográfica do tratamento realizado.



Tratamento que possa afetar interesses e direitos fundamentais dos titulares

Aquele que pode impedir o exercício de direitos, a utilização de um serviço, assim como ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, tais como discriminação, violação à integridade física, ao direito à imagem e à reputação, fraudes financeiras ou roubo de identidade



De acordo com o volume de dados: a) número de titulares envolvidos, seja por meio de um número específico, ou por meio de percentual da população pertinente; b) do volume de dados e/ou a diversidade de dados diferentes tratados; c) da duração da atividade de tratamento de dados ou a sua pertinência; d) da dimensão geográfica da atividade de tratamento;





CrITÉrios EspecÍficos



1 - A empresa faz o uso de tecnologias emergentes ou inovadoras;



2 - A empresa realiza vigilância ou controle de zonas acessÍveis ao pÚblico;



3 - Decisões tomadas pela empresa unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, inclusive aquelas destinadas a definir o perfil pessoal, profissional, de saúde, de consumo e de crédito ou os aspectos da personalidade do titular;



4 - A empresa faz a utilização de dados pessoais sensÍveis ou de dados pessoais de crianÇas, de adolescentes e de idosos.

Assim, seguindo uma proposta conservadora, sugerimos utilizarmos o seguinte critério:

Tratamento de alto risco => existência de pelo menos dois critérios acima, independente se são gerais ou específicos.

Para análise, segue lista de outros critérios que podem ser considerados:

- Envolver dados financeiros, incluindo status social;





- For capaz de afetar sensivelmente a segurança pessoal do indivíduo ou sua integridade física/psíquica;
- Avaliação ou classificação dos titulares, incluindo definição de perfis e análise preditiva;
- Decisões automatizadas que produzam efeitos jurídicos ao titular ou o afetem significativamente, como o tratamento que possa implicar a exclusão ou a discriminação de indivíduos;
- Tratamento dos dados que impeça os titulares dos dados de exercerem um direito ou de utilizarem um serviço ou um contrato;
- Controle sistemático utilizado para observar, monitorar ou controlar os titulares dos dados;
- Estabelecer correspondências ou combinar conjuntos de dados com origem em duas ou mais operações de tratamento de dados realizadas com diferentes finalidades e/ou por diferentes controladores;

2 - Com base na Resolução ANPD nº 4 são indicados critérios para aplicação de sanções:

Resolução ANPD nº 4 - parâmetros e critérios das sanções

Na definição da sanção, devem ser considerados os seguintes parâmetros e critérios:

I - a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados;

II - a boa-fé do infrator;

III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

IV - a condição econômica do infrator;

V - a reincidência específica;

VI - a reincidência genérica;

VII - o grau do dano; VIII - a cooperação do infrator;

IX - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com a LGPD;

X - a adoção de política de boas práticas e governança;

XI - a pronta adoção de medidas corretivas; e XII - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

